

עין משפט נר מצוה

בו א מיי פרק יח מהלכות מעשה"ק הלכה יא ופרק יט הלכה יז:
בו ב מיי שם פ"ט הלכה יא:
בח ג מיי פ"ט שם הלכה ז:

תורה אור השלם

- ↑ וְאֵל פֶּתַח אֹהֶל מוֹעֵד לֹא הֵבִיאוּ לְהַקְרִיב קָרָבן לַיהוָה לִפְנֵי מִשְׁכַּן יְהוָה דָּם יִחָשֵׁב יָגוּר בְּחוּבֶם אֲשֶׁר יַעֲלֶה עֲלָהּ אוֹבֶה: ויקרא יז, ח
- ↑ וְאֵלֶּהֶם תֹּאמְרוּ אִישׁ אִישׁ מִבֵּית יִשְׂרָאֵל וּמִן הַגֵּר אֲשֶׁר יָגוּר בְּחוּבֶם אֲשֶׁר יַעֲלֶה עֲלָהּ אוֹבֶה: ויקרא יז, ח
- ↑ אִישׁ אִישׁ מִבֵּית יִשְׂרָאֵל אֲשֶׁר יִשְׁחַט שׁוֹר אוֹ כֶּשֶׂב אוֹ עֵז בְּמִתְּנָה אוֹ אֲשֶׁר יִשְׁחַט מִחוּץ לַמִּזְבֵּחַ: ויקרא יז, ג
- ↑ וְכֵן נח מִזֶּבֶח לַיהוָה וַיִּקַּח מִכָּל הַבְּרִיָּה הַחַיָּה וּמִכָּל הַעֹף הַדְּפוּר וְיָעַל עֹלֹת בְּמוֹזָבֹחַ: בְּרִאשִׁית ח, כ
- ↑ וַיִּקַּח מִזֶּבֶח אֶת גְּדֵי הָעִזִּים וְאֶת הַמִּנְחָה וַיַּעֲלֶה עַל הַעֹזֹר לַיהוָה וַתִּפְלֹא לְעֵשׂוֹת וּמִנְחַח וְאִשְׁתּוֹ רֵאִים: ויקרא יז, יט
- ↑ וְזָרַק הַבָּתָּן אֶת הַדָּם עַל מִזְבֵּחַ יְהוָה וַיִּקַּח פֶּתַח אֹהֶל מוֹעֵד וַיִּקְדָּשֵׁר וַיַּחֲלֹל קִדְּשׁוֹ וַיִּזְחַח לַיהוָה: ויקרא יז, י

מוסף רש"י

ל**מעוטי** שוגג אנוס ומוטעה. דהסוף משמע שיהא כהנייתו וניסיון עממו להוציא שעיר המשתלח. שאינו מיוחד לשם (ויקטן קרב): על השלם הוא חייב. אותו שם משמע (לעיל ק). הוראת שעה היתה. לוך ששה היתה או ראו שם שאר עזי היכר דברים להסיר (כתובות סו). ולא גמתינן מינה לדורות (סנהדרין פ). קרן. אכן אמה על אמה כרום אמר לכל קרן: ויסוד. דהיינו אמה כניסה רכשונה (סוכה שס): וריבוע. סס ארץ המנוח מרובע (קעיל סב):

קה:

שוגג אנוס ומוטעה. קלת קשה אנוס ל"ל קרא פשיטא דלונס רחמנא פטריה ושמא האי אנוס פרט לאומר מותר ותימה ל"ל קרא למיפטריה מכרת כשהוא שוגג פשיטא דר קרבן הוא י"ל ס"ד אמינא אי לא מיימי קרבן ליהוי צכרת דהא לאחר הצאת קרבן דוקא כתיב ונסלח לו:

ט **והמעלה להדיוט פטור**. פ"י בקונטרס משום העלאת חוץ וחייב משום עזבד עצודת כוכבים ואס הזיד עצודות כוכבים ושגג צהעלאת חוץ אינו מצא על שגגמו חטאת ותימה אמאי יתחייב מעלה לחזירו משום מעלה בחוץ כיון דמויד בקונטרס מעלה לאו שז מדיעיתו הוא דמומר לעצודת כוכבים מומר לכל התורה כולה וצחנס דחק עצמו בקונטרס דמעלה לחזירו אין שייך למיזבו משום עצודת כוכבים כיון דלין מתכוין לשם עצודת כוכבים יא: **להוציא שעיר המשתלח**. היינו לאחר הגרלה דקודס הגרלה מיחייב אתרוייהו כדמוכח פרק שני שעירי (יומא דף קב:):

דברה תורה כלשון בני אדם. צפרק אלו מנליות (ב"מ דף לא): פירשמי: **אבל בהמה בתיב**. לפיכך העלה כמה אברים זה אחר זה אינו חייב אלא אחת אקמא מיחייב דליתיה יא כלולה צהמה ואחתייני פטור דכבר חסריה דמה שהעלה הרי הוא כנאבד ומ"ס אכל אבר ואבר יא אכל אבר אחד שהעלה לחנאין לכ"ע לא מיחייב אלא אחת ומיחייב אית קמא ורבי יוחנן אמר מחלוקת צאצר אחד דמר סבר מוקטרי פנים שחסרו והעלן בחוץ חייב וכי כתיב לעשות אותו אשחטי חוץ אשחטי חוץ אכל לא אשחטי פנים דהא מהדרינן פוקעין ומר סבר פטור כר' ישמעאל דלעיל וקסבר דלא מהדרינן פוקעין נאכלב דד' וה' אברים חייב על כל אברן לכ"ע וא"ת מאי טעמא לא מיחייב מכיות שני נהי דלא מהדרינן פוקעין מי"מ אס מתתך אבר אחד לכמה זימס חייב להעלות את כולן א"כ הקטרה הוא ואמאי לא מיחייב עלה בחוץ וי"ל דהא מיחייב יא להקטיר הכל לאו משום דמיהוי חסוצה הקטרה צחצי אבר אלא משום דכולה חדא הקטרה היא וכיון שהתחיל צה גומר אכל אי מהדרי' פוקעין שחסרה ונקטריה יא שאר מזה יס ללמוד דחשיבא הקטרה צחצי אבר וכי"נ שיטה זו ובקונטרס פ"י צע"א: **לא נחלקו אלא במוקטרי חוץ שחסרו והעלן בחוץ מר סבר חייב**. פ"י בקונטרס וכי כתיב אותו למעוטי פחות מכיות וידדריש לקמן וא"ת ומאי טעמא צעי קרא למעוטי פחות מכיות היכן מזנינו שחייבה תורה צחצי שיעור וחצי זית חצי שיעור הוא דלא מזנינו הקטרה להתחייב צפחות מכיות לא לענין מתחצבה ושום דבר אלא דוקא גבי שאור ודצש דחייב צפחות מכיות למאן דלית ליה מכח קראי ויש לומר דשמא כיון דמהדרי' פוקעין פחות מכיות הוה אמינא דמחייב בחוץ אי לא דכתיב אותו: **במאן מהדרינן פוקעין בו'**. הא דמיחייבין צריש פירקין (דף ק). לר"ע מוקטרי פנים שחסרו והקריבין בחוץ פטור דמתנן לקמן (דף קט): וכולן שחסרו כל שהוא והקריבין בחוץ פטור וגבי עולה קמתי המעלה (עולה כיות) יא חייב ומנטרפינ לכיות להעלותן בחוץ וליחייב עליהן משום פגול נותר וטמא (ואימורים ומן האימורין בחוץ חייב)

שוגג אנוס ומוטעה. קלת קשה אנוס ל"ל קרא פשיטא דלונס רחמנא פטריה ושמא האי אנוס פרט לאומר מותר ותימה ל"ל קרא למיפטריה מכרת כשהוא שוגג פשיטא דר קרבן הוא י"ל ס"ד אמינא אי לא מיימי קרבן ליהוי צכרת דהא לאחר הצאת קרבן דוקא כתיב ונסלח לו:

א **למעוטי שוגג אנוס ומוטעה** אי הכי הכא נמי מיבעי למעוטי אנוס שוגג ומוטעה תרי יהווא כתיבי ואלא י'לה' למה לי א'להוציא שעיר המשתלח: חומר בהעלאה כו': ^{(ז} ^ר ^ר ^ת ^ר ^א ^י ^ש ^א איש מה ת"ל לרבות שנים שאחזו באבר והעלו שחייבין שיכול והלא דין הוא ומה השוחט להדיוט שחייב שנים שאחזו בסכין ושחטו פטורין המעלה להדיוט שפטור אינו דין ששנים שאחזו יא פטורין ת"ל איש איש דברי ר"ש רבי יוסי אומר ^א ההוא אחד ולא שנים א"כ מה ת"ל איש איש ^א דברה תורה כלשון בני אדם ור"ש האי הוא יא מיבעי ליה למעוטי שוגג אנוס מוטעה ורבי יוסי מהוא ההוא ור"ש הוא ההוא לא דריש ורבי יוסי מדהאי איש איש דברה תורה כלשון בני אדם ^א איש איש יא נמי דברה תורה כלשון בני אדם ואלא השוחט להדיוט מנא ליה דחייב נפקא ליה ^י מדרם יחשב לאיש ההוא דם שפך ואפילו השוחט לאיש יא: העלה וחזר והעלה כו': אמר ר"ל מחלוקת בד' וה' אברים דמר סבר כי כתיב ^א לעשות אותו ^ז על השלם הוא חייב ואינו חייב על החסר אבל בהמה כתיב ומר סבר אבל אבר ואבר כתיב אבל אבר אחד דברי הכל אינו חייב אלא אחת ור' יוחנן אמר מחלוקת באבר אחד דמר סבר מוקטרי פנים שחסרו והעלה יא בחוץ חייב ומר סבר ^ב פטור אבל בד' וה' איברין דברי הכל חייב על כל אבר ואבר ופליגא דעולא דאמר עולא הכל מודים במוקטרי פנים שחסרו והעלו בחוץ שחייב לא נחלקו אלא במוקטרי בחוץ יא שחסרו והעלו בחוץ דמר סבר ומ"ס חייב איכא דאמרי אמר עולא הכל מודים במוקטרי חוץ שחסרו והעלו בחוץ שהוא פטור לא נחלקו אלא במוקטרי פנים שחסרו והעלו בחוץ דמ"ס פטור ומ"ס חייב ופליגי דאבוה דשמואל אלישנא קמא דעולא דאמר אבוה דשמואל כמאן מהדרינן פוקעין לגבי מזבח כמאן דלא כר' יוסי: ואינו חייב עד שיעלה כו': אמר רב הונא מאי טעמא דרבי יוסי דכתיב ^י ויבן נח מזבח לה' א"ר יוחנן מ"מ דר"ש דכתיב ^ב ויקח מנוח את גדי העזים ואת המנחה ויעל על הצור לה' ואידך נמי והכתיב ויבן מזבח לה' ההוא גובהה בעלמא ואידך נמי הא כתיב ויקח מנוח ^א הוראת שעה היתה ואיבעית אימא ה"מ דר"ש כדתניא ^א ר"ש אומר א'מזבח פתח אהל מועד ואין מזבח בבמה לפיכך העלה על הסלע או על האבן חייב ^א יצא מיבעי ליה ה"ק לפיכך בשעת איסור הבמות העלה על הסלע או על האבן חייב בעי רבי יוסי בר' חנינא קרן וכבש ויסוד וריבוע מהו שיעכבו בבמה א"ל רבי ירמיה תניא ^א קרן וכבש וריבוע ויסוד מעכבין בבמה גדולה ואין מעכבין בבמה קטנה:

השוחט והמעלה פרק שלשה עשר זבחים

למעוטי שוגג אנוס ומוטעה. דהכי דריש צת"כ ^א כל ההוא דגבי ונכרת כשישנו צהוייתו וצדעתו ולא אנוס ולא שוגג מאיליו או מוטעה ע"י אחרים: **פרי ההוא כתיבי**. דס יחשב לאיש ההוא צשחטה כתיב (ויקרא יז): **אלא לה'**. דכתיב גבי שחטה ל"ל: **להוציא שעיר המשתלח**. דמשמע הראוי ליקרב לשם חייבין עליו בחוץ ושאינו עומד לשם אין חייבין עליו בחוץ ולקמן צפ' בתרא (דף קיג): דריש לה תנא דצרייתא הכי וגלי צשחטה והוא הדין להעלאה דהא מייגמר גמירי מהדדי כדלמנן נלעיל קא]. לערצ פרשיות צר מהך תרי חומרי דמתני' דמפרשי קראי צכולהו צין לחיוצא צין לפטורא: **מה ס"ל איש איש**. גבי העללה: **ושחטו פטורין**. דליפליגן לעיל דכתיב ההוא: **אכל צהמה כפיס**. על כל צהמה הוא חייב ואינו חייב על אבר אחד הלכך כולה חדא העללה היא יא: **אכל צאצר אחד**. והקריצו לחנאין לאחר שהקריצ שאר האיברים דלילו עליו לצדו אפילו הקריצ שלם פטר ליה ר' יוסי או מיירי שפקע מעל האש וחזר והחזירו יא: **דברי הכל יא העללה אחס היא**. דהא אותו כתיב שלם ולא חסר יא: **ור' יוחנן אמר מחלוקס צאצר אחד**. ודכולי עלמא אותו אכל אבר ואבר כתיב ומאן דמחייב סבר מוקטרי פנים יא שחסרו והעלו בחוץ חייב דהא מהדרינן פוקעין למנצח דהוו להו חסר וכי כתיב אותו אמוקטרי חוץ כתיב: **ומ"ס פטור**. דנפקא ליה מלא יציאנו כר' ישמעאל נלעיל קא].: **לא נחלקו אלא במוקטרי חוץ מר סבר חייב**. דכי כתיב אותו למעוטי פחות מכיות אמא שאין הקטרה שלימה וכדדריש ליה לקמן: **פוקעין**. שפוקעין יא מעל האש: **דלא כר' יוסי יא**. דכיון דצפנים צני הקטרה ניניה ואע"ג דחסרו בחוץ נמי מיחייב יא במוקטרי פנים שחסרו והעלו יא בחוץ אלמא קסבר אצוה דשמואל דרבי יוסי אמוקטרי פנים שחסרו והעלו בחוץ פליג: **ויבן נח מזבח**. אלמא אפילו יא צמת יחיד שהיא בחוץ אינה העללה צלא מזבח: **על האור**. צלא צנין מזבח לשם כך וקרי ליה העללה: **גובהה צעלמא**. כדרך כל הארץ שיהא נוח להשתמש ולא לחוצת מזבח: **מזבח פסח אהל מועד כו'**. האי קרא דריש ליה ר"ש צת"כ הכי וזרק כההן את הדם על מזבח ה' פתח אהל מועד ולא מזבח צצמת יחיד צשעת היתר הצמות וצפרשת המעלה בחוץ כתיב: ה"ג חייב **יאל מיצעי ליה ה"ק לפיכך צשעת איסור הצמות העלה ע"ג הסלע או על גבי האבן חייב**: **יאל מיצעי** ליה. כיון דלאמר אין מזבח צצמה צשעת היתר הצמות קאי הילכך יאל מיצעי ליה: **ה"ק לפיכך**. הואיל וצצמה צשעת היתר הצמות הואי הקטרה צשעת איסורו יא אס העלו על הסלע חייב: **קרן וכצש ויסוד וריצו**. דקי"ל דמעכצי צצמוצ המשכן צפרק קדשי קדשים (לעיל דף סג). מהו שיעכבו צצמת יחיד: **צצמה גדולה**. אף נוצ וגצעון שהיו צצמות ציצור וכל שכן שילה וצית ועלמים:

מתני'

פוקעין בו'. הא דמיחייבין צריש פירקין (דף ק). לר"ע מוקטרי פנים שחסרו והקריבין בחוץ פטור דמתנן לקמן (דף קט): וכולן שחסרו כל שהוא והקריבין בחוץ פטור וגבי עולה קמתי המעלה (עולה כיות) יא חייב ומנטרפינ לכיות להעלותן בחוץ וליחייב עליהן משום פגול נותר וטמא (ואימורים ומן האימורין בחוץ חייב)

מסורת הש"ס

א (ויקושן מג.], **צ** ת"כ אחרי פ"י ה"ב, **א** נקדושין פ' ושא"ן ת"כ קדושים פרש"י ה"א, ספרי שלח ק"יב, ירוש'י שבת פ"יט ה"ב, פסחים פ"ב ה"ז, פ"ט ה"א, יבמות פ"ח ה"א, סוטה פ"ז ה"ה, פ"ח ה"א, נדרים פ"א ה"א, (ז) נלעיל קא. לקמן קטא], (ס) לקמן קיט: פסחים פב: יומא סט: יבמות לה. כתובות טו. סנהדרין עח: פ: ע"ז כד: הוריות ו. מנחות ג: תמורה טו: פרה פ"ז מ"ו, תוספ' דפרה פ"ז ה"ד, ירוש' הוריות פ"א ה"ח, (ו) ת"כ אחרי פ"ט ה"ז, (ז) נלעיל סב. לקמן קכא], (ח) אחרי פ"ט ה"ז: (ט) שידך למשנה בעמי הקודם.

הגהות הב"ח

(א) גבי על אבן חייב חייב יאל מיצעי:

שינויי נוסחאות

א איש מה ת"ל איש איש לרבות כו' (כתה"י וש"מ, וכה' בש"י): **ב** שאחזו באבר והעלתו שפטורין (כתה"י וש"מ): **ג** ההוא מאי עבדי ליה מיבעי (כתה"י וש"מ): **ד** איש דהשחטה נמי (ש"מ, ד"ו רפ"ט וש"מ, וכתיב בבי"א): **ה** ע"י ציפה ענינים צצם מרכנת המשנה דהמזכ"ס לא הוה גרי ואפילו השוחט לאיש, וע"י יד דוח: **ו** ל"ל והעלן וכן צכל הסוגיא (ב"ש, ברוב כתה"י): **ז** ל"ל חוץ (כתה"י וש"מ): **ח** ככ"ס וצ"ש נוסף ואי משום ידיעה דנפקא ליה מלא יציאנו כר' ישמעאל (לעיל קא].: **לא נחלקו אלא במוקטרי חוץ מר סבר חייב**. דכי כתיב אותו למעוטי פחות מכיות אמא שאין הקטרה שלימה וכדדריש ליה לקמן: **פוקעין**. שפוקעין יא מעל האש: **דלא כר' יוסי יא**. דכיון דצפנים צני הקטרה ניניה ואע"ג דחסרו בחוץ נמי מיחייב יא במוקטרי פנים שחסרו והעלו יא בחוץ אלמא קסבר אצוה דשמואל דרבי יוסי אמוקטרי פנים שחסרו והעלו בחוץ פליג: **ויבן נח מזבח**. אלמא אפילו יא צמת יחיד שהיא בחוץ אינה העללה צלא מזבח: **על האור**. צלא צנין מזבח לשם כך וקרי ליה העללה: **גובהה צעלמא**. כדרך כל הארץ שיהא נוח להשתמש ולא לחוצת מזבח: **מזבח פסח אהל מועד כו'**. האי קרא דריש ליה ר"ש צת"כ הכי וזרק כההן את הדם על מזבח ה' פתח אהל מועד ולא מזבח צצמת יחיד צשעת היתר הצמות וצפרשת המעלה בחוץ כתיב: ה"ג חייב **יאל מיצעי** ליה ה"ק לפיכך צשעת איסור הצמות העלה ע"ג הסלע או על גבי האבן חייב: **יאל מיצעי** ליה. כיון דלאמר אין מזבח צצמה צשעת היתר הצמות קאי הילכך יאל מיצעי ליה: **ה"ק לפיכך**. הואיל וצצמה צשעת היתר הצמות הואי הקטרה צשעת איסורו יא אס העלו על הסלע חייב: **קרן וכצש ויסוד וריצו**. דקי"ל דמעכצי צצמוצ המשכן צפרק קדשי קדשים (לעיל דף סג). מהו שיעכבו צצמת יחיד: **צצמה גדולה**. אף נוצ וגצעון שהיו צצמות ציצור וכל שכן שילה וצית ועלמים:

וע"ש: